

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 474/2530

กระทรวงศึกษาธิการ กับพวก

โจทก์

บริษัทสหสยามพัฒนา จำกัด กับพวก

จำเลย

นายพจน์ ภู่อริย์ ที่ 8

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสวัสดิ์ เจริญชัย ที่ 9 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 39

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ความว่า คดีนี้จำเลยขอให้ศาลรอฟังผลคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 17659,17660/2525 แต่ศาลไม่รอ บัดนี้ คดีอาญาดังกล่าวศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว เป็นฎีกาที่ 2641-2642/2529 ท้ายคำร้อง โปรดรับคำร้องไว้ประกอบการพิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 274)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้ง 9 ร่วมกันชำระเงิน 3,262,905.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสองห้ามจำเลยทั้ง 9 จัดพิมพ์หนังสือตำราและแบบเรียนที่ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 อันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์อีกต่อไป ให้จำเลยส่งสำเนาจำลอง แม่พิมพ์และอุปกรณ์ในการพิมพ์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไว้ให้แก่โจทก์ทั้งหมด

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ฎีกา (อันดับ 268)

จำเลยที่ 8 ที่ 9 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 274)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้รับคำร้องของจำเลยที่ 8 ที่ 9 ลงวันที่ 15มกราคม 2530 ไว้
ประกอบการพิจารณา

พิเคราะห์แล้ว ให้รับคำร้องของจำเลยที่ 8 ที่ 9 ลงวันที่ 15มกราคม 2530 ไว้
ประกอบการพิจารณา

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ